

YURISPRUDENSI DI PERADILAN AGAMA

OLEH

Drs. H.M.TARSI HAWI, S.H.

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

العالمين ربِّه الحمد

والمرسلين الأنبياء اشرفه على م والسلا والصلاة

أجمعين وصحبه أله وعلى محمد مولانا و نا سيد

Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang di belakang mengenai masalah yang sama. Namun, bagi hakim Indonesia yurisprudensi bukan sesuatu yang mesti diikuti, akan tetapi dalam hal yang standar atau *standard arresten* sering yuriprudensi dijadikan acuan atau pedoman untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang serupa.

Pengadilan Agama dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman; menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.

Ada beberapa kewenangan mengadili yang dimiliki Pengadilan Agama, yaitu :

1. Bidang Pidana tertentu (khusus) pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Darussalam;
2. Bidang Perdata tertentu;
 - a. Bidang Perkawinan;
 - b. Bidang Kewarisan, Wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Waqaf dan Sedekah,
 - d. Ekonomi Syariah:

1. CERAI TALAK

Konvensi Dan Rekonvensi

Kasus :

1. Sepasang suami isteri setelah menjalani kehidupan berumah tangga sekian tahun dengan rukun, tiba-tiba berujung dengan keretakan rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena suami kawin lagi tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sering disebut “nikah di bawah tangan”. Akhirnya suami (Pemohon) mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Pada tahap jawaban dalam persidangan, isteri (Termohon) mengajukan rekonvensi berupa gugatan harta bersama. Dalam putusannya Pengadilan Agama mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi. Putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya memperbaiki putusan PTA dalam konvensi dengan menambahkan dua item dictum sebagai berikut:

- (1). Menghukum Pemohon untuk membayar kepada termohon:
 - a. Mut'ah sebesar Rp 50. 000.000,00 (lima)
 - b. Nafkah, maskan, dan kiswah Selama masa iddah sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga ...);
 - c. Nafkah anak minimal sebanyak Rp 500,000,00 (.....);
- (2). Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempay perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dlam daftar yag disediakan untuk itu.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

1. Yang mengajukan permohonan cerai adalah suami, sedang dalam pemeriksaan *judex factie*, tidak terbukti Termohon bertindak nusyuz, maka Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon. (Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 149, 152, dan 158 KHI)
2. Sebagai seorang ayah, Pemohon wajib memenuhi nafkah anak yang belum dewasa. (Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) KHI).
3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera PA untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak yang akan dilaksanakan setelah Putusan Izin Ikrar Talak telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

[Putusan Pengadilan Agama Nomor 490/Pdt.G/2001/ PA.Smd, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 5/Pdt.G/2002/ PTA.Smd, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/AG/203]

Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Seorang isteri yang bernama (A) menggugat suaminya yang bernama (B) pada tanggal 21 Juni 2001. Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, permohonan bandingnya diterima dan putusan Pengadilan Agama dikuatkan dengan perbaikan amar, oleh Pengadilan Tinggi Agama. Tergugat/ Pembanding (B) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam proses kasasi, Tergugat/ Pembanding/Pemohon kasasi (B) meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2002.

Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi (B);

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Tanggal 28 November 2001 M dan putusan Pengadilan Agama tanggal....;

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Pemohon Kasasi/Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2002 sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan ..., Kecamatan....., Kabupaten tanggal 24 Juli 2002;
- Oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat telah meninggal dunia saat perkara gugatan cerai dengan Termohon Kasasi/ Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 137 KHI, gugatan cerai dari Termohon Kasasi/Penggugat gugur, dan perkawinan antara Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Termohon Kassasi/ Penggugat putus karena kematian (ex Pasal 39 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
- Oleh karena gugatan cerai dari Termohon Kasasi/ Penggugat dinyatakan gugur dan perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat putus karena kematian, maka Mahkamah Agung perlu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama ... tanggal Nomor 292/Pdt.G./2001/PTA.Sby dan putusan Pengadilan Agama ... tanggal Nomor 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw;
- Oleh karena Pemohon Kasasi meninggal dunia, maka biaya kasasi sepatutnya dibebankan kepada Termohon kasasi.

2. HADHANAH

Hadhanah, demikian istilah yang digunakan kitab-kitab fiqh dan KHI (lihat KHI Pasal 149 :(huruf d,) atau “pemeliharaan anak” (lihat KHI Pasal 105) atau “penguasaan anak (Penjelasan Pasal 49 :(2) UU Nomor 7 Tahun 1989)”. Bedakan dengan istilah “perwalian” yang menurut Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974, ialah anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, tetapi berada di bawah kekuasaan wali.

Pada dasarnya hadhanah anak itu muncul akibat perceraian orang tuanya yang bersengketa tentang hak untuk menguasai pemeliharaan anak tersebut. Untuk menjadi sengketa hadhanah anak, ada tiga hal yang harus terpenuhi :

- a. Orang tua anak bercerai
- b. Usia anak tersebut belum mencapai 12 tahun (mumayyiz);
- c. Sudah mencapai 12 tahun, tetapi anak tersebut tidak menentukan pilihannya;

A. Kasus Salah Satu Orang Tua Anak Pindah Agama

Suami isteri nikah menurut agama Islam kemudian isteri berpindah agama ke agama non Islam, setelah itu terjadi perceraian:

Akibat pernikahan secara Islam tersebut, maka apabila di antara keduanya terjadi perceraian :

- a. Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama;
- b. Anak yang dilahirkan oleh pasangan kedua orang tersebut harus dipegang hadhanahnya oleh yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.

[Putusan Pengadilan Agama Nomor PA.b/8/PTS/144/ 1986, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor PTA.b/2/PTS/ 30/ 86/1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/AG/1988]

B. Kasus Suami Berpoligami:

Seorang suami (A) dari seorang isteri (B) melakukan poligami, tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan seorang janda yang mempunyai dua orang anak. Akibat olah suami (A) itu, terjadi percekcoakan dan sebulan sesudahnya (A) mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama dan permohonannya dikabulkan. Dari pasangan suami (A) dan isteri (B) tersebut lahir dua orang anak. Setelah terjadi cerai talak, kedua anak mereka dipelihara oleh (A). Lima bulan kemudian, B mengajukan gugatan hadhanah kedua anak tersebut (yang usianya 10 tahun dan 9 tahun) terhadap (A), dengan alasan bahwa kedua anak tersebut dipelihara A bersama isterinya (sebagai ibu tiri bagi kedua anak itu). Penggugat, B mengkhawatirkan nasib anaknya (dan seterusnya). Dalam putusannya Mahkamah Agung dapat membenarkan alasan (B) yang mengkhawatirkan keadaan anaknya dipelihara (A) bersama isteri yang menjadi ibu tiri anak tersebut, yang perkawinan (A) dengan isterinya yang baru itu tidak setahu (B) dan tidak mendapat izin pengadilan. Mahkamah Agung membatalkan putusan PTA yang menyerahkan hadhanah anak tersebut kepada (A) dan menguatkan putusan PA yang menyerahkan hadhanah anak kepada (B). Pertimbangan PA tentang kasus ini adalah kemaslahatan anak lebih terjamin bila keduanya dipelihara oleh ibunya. Pertimbangan PTA anak tersebut di dalam persidangan menyatakan ikut (A), sebagai ayahnya.

Pertimbangan Mahkamah Adung:

- a. PTA hanya menerima keterangan kedua anak tersebut yang meminta agar mereka dipelihara oleh (A), sedang berdasarkan keterangan para saksi, (A) sebelumnya telah menyatakan bahwa ibu mereka (B) yang sebenarnya telah meninggal dunia;

- b. PTA tidak mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan (B).

Amar Putusan Mahkamah Agung antara lain :

- Menetapkan sebagai hukum, yang berhak melaksanakan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama adalah Penggugat;
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

[Putusan Pengadilan Agama Nomor PA.b/1/PTS/815/1986, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 14/ Pts/1987/1988/PTA.Mdn, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/AG/1988]

3. HARTA BERSAMA

A (isteri) dan B (suami) terikat dalam perkawinan sejak tahun 1961. Selama dalam perkawinan keduanya mengangkat anak dua orang berdasarkan Putusan PN ... Nomor 149/A/1964/Perd tanggal 7 Januari 1965 dan keduanya, A dan B tidak mempunyai anak kandung. Pada tahun 1969 A dan B bercerai. Pada tahun 1966, A membuat rumah dengan usaha keringat sendiri di atas tanah pemberian seseorang kepada A, sementara B berada dalam tahanan Pomdam IX Mulawarman karena terlibat PKI. Pada tanggal 5 Agustus 1991 B menjual tanah tersebut kepada mantunya (dan seterusnya).

Berdasarkan hal-hal tersebut, A menggugat B, sebagai Tergugat dan C, sebagai Turut Tergugat (pembeli tanah tersebut) dengan petitum :

- Menerima gugatan Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan menurut hukum bahwa sebuah rumah berikut tanah perbatasan dimana berdirinya rumah tersebut dengan alamat ...adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum...;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah dan tanah yang terletak di;

Oleh Pengadilan Agama, gugatan Penggugat diterima untuk sebagian dan oleh Pengadilan Tinggi diperbaiki menjadi mengabulkan seluruhnya. Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan tanah dengan sertipikat nodan rumah yang berdiri di atasnya..... adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 di atas;
- Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung:

- Obyek sengketa telah terbukti dalam sidang di Pengadilan Agama ... sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat sepanjang obyek sengketa harta bersama dan hak masing-masing pihak dapat dikabulkan;
- Mengenai gugatan Penggugat selebihnya, bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

[Putusan Pengadilan Agama nomor 58/Pdt.G/1994/PA.Bpp, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 12/Pdt.G/1995/PTA.Smd, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 373 K/AG/1995]

4. HIBAH

A. Gugatan Hibah

Penggugat yang bernama A mendalilkan bahwa lebih kurang 40 tahun yang lalu, (Gugatan diajukan ke PA tanggal 23 Agustus 2000),Penggugat menerima hibah berupa tanah dari seseorang yang bernama X, dan X meninggal tahun 1982. Pemberi hibah, X adalah paman dari A. Tanah tersengketa tersebut dikuasa oleh B bin X, C cucu X, D cucu X, dan E cucu X. Tanah tersebut sampai sekarang belum berubah kepemilikan atas nama A, tetapi kepemilikannya masih atas nama X. Tahun 1999, para tergugat menguasai tanah tersebut tanpa alasan yang jelas. Dalam petitumnya A memohon kepada PA agar menyatakan hukum bahwa hibah tersebut sah menurut hukum, dan seterusnya. Semua pihak Tergugat menolak gugatan Penggugat. Untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang oleh Pengadilan Agama kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur kesaksian, baik formil mau pun materiil, sehingga karenanya gugatan Penggugat dapat diterima. Putusan PA tersebut dikuatkan oleh PTA. Pada tingkat kasasi putusan PTA yang menguatkan putusan PA tersebut dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung:

- Terlepas dari alasan-alasan yang termuat dalam memori kasasi, PTA salah dalam menerapkan hukum/ kurang pertimbangan;
- Penggugat sebagai seorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah sebagaimana dalam posita angka (3) berdasarkan hasil hibah dari almarhum X tidak

dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI. Di samping itu, apabila benar 40 tahun yang lalu almarhum X telah menghibahkan tanah, maka seharusnya tanah yang dihibahkan tersebut telah dibaliknamakan atas nama Penggugat, ternyata hingga sekarang tanah tersebut masih atas nama X”.

[Putusan Pengadilan Agama Nomor 76/Pdt.G/2000/PA.GM, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 24/Pdt.G/200/PTA.Mtr, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/2002]

B. Gugatan Pembatalan Hibah

A, B, dan C, para Penggugat melawan D, E, F, G, H, I, dan J, para Tergugat dalam gugatan pembatalan hibah. Para Penggugat mendalilkan bahwa X meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1940 dengan meninggalkan 5 orang ahli waris yng terdiri dari seorang isteri, 3 orang anak perempuan dan seorang saudara. Berdasarkan penetapan Mahkamah Syar’iyah Singapura tanggal 17 April 1998 Nomor Ref : SHCT 56/69 V 105/ 236, masing-masing ahli waris mendapat bagian-bagiannya; isteri 9 share, 3 orang anak perempuan masing-masing 16 share dan saudara perempuan 15 share. Keputusan Mahkamah Singapura itu tidak pernah diterima para penggugat karena adanya Surat Hibah Palsu dan seterusnya

Pengadilan Agama dalam putusannya menyatakan hibah yang dilakukan X pada tanggal 1 Februari 1940 batal demi hukum. Putusan PA tersebut dibatalkan oleh PTA dengan pertimbangan bahwa surat hibah yang digugat untuk dibatalkan tidak pernah diperlihatkan aslinya dan obyek hibah tidak dijelaskan letaknya dan jenis barangnya. Putusan PTA dimohonkan kasasi oleh para Peggugat asal/ para Terbnding. Dalam putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi.

Catatan Kasus :

- Suatu gugatan harus jelas dalam posita, apa yang hendak digugat, in casu adalah pembatalan surat hibah dan surat hibah itu yang hendak dibatalkan itu harus diperlihatkan di persidangan;
- Dalam surat gugatan harus jelas subyek penerima hibah selain kejelasan pemberi hibah;
- Dalam obyek hibah yang digugat in casu tidak jelas, dalam gugatan hanya menyebut warisan almarhum, tanpa menyebut dengan rinci letak atau tempatnya, banyaknya, apabila barang bergerak, atau ukuran luasnya bila barang tidak bergerak.

[Putusan Pengadilan Agama Nomor 83/Pdt.G/2000/PA.Tgr, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 4/Pdt.G/2001/PTA Smd, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/AG/2001 tanggal 14 juni 2002]

5. WARIS / HIBAH

Pada tanggal 27 November 2001 A (suami) meninggal dunia dan pada tanggal 2 Oktober 2001 meninggal pula B (isteri dari A). Sebelum menikah suami isteri tersebut masing-masing mempunyai anak. A mempunyai 2 orang anak perempuan bernama C dan D, sedangkan B mempunyai dua orang anak perempuan yang bernama E dan F. Sewaktu meninggal dunia mereka meninggalkan harta benda berupa rumah dan tanah.

Dalam kasus ini, Penggugat adalah E anak B, sedangkan Tergugat adalah C, dan D, kemudian 2 orang anak C dijadikan sebagai Turut Tergugat, karena ikut mencampuri urusan sengketa ini.

Dalil gugatan adalah :

Rumah dan tanah tersebut oleh A telah dihibahkan kepada isterinya, B pada tanggal 17 Mei 2001 dengan Surat

Keterangan Hibah kemudian oleh A disertipikatkan. Tanpa sepengetahuan E anak B (Penggugat), tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh para Tergugat, sampai akhirnya berujung pada pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat.

Dalam putusannya, Pengadilan Agama menyatakan sah menurut hukum, hibah A (suami) kepada B (isteri) yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2001. Putusan PA tersebut dibatalkan oleh PTA dengan pertimbangan bahwa kuasa Penggugat cacat formil, sehingga gugatan Penggugat tidak diterima. Kemudian Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan :

- Pengadilan Tinggi Agama salah menerapkan hukum, mengenai Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, UU ini adalah UU untuk pengadilan tingkat banding, sehingga tidak dapat diterapkan pada pembuatan surat gugat pada pengadilan tingkat pertama;
- Pengadilan Agama salah menerapkan hukum, karena Pasal 210 ayat (1) KHI membatasi hibah hanya 1/3 dari harta milik Pemberi Hibah, sedangkan di dalam surat gugat tidak dijelaskan apakah harta yang dihibahkan itu satu-satunya harta Pemberi Hibah atau masih ada harta lainnya, sehingga tidak tergambar apakah hibah itu melampaui atau tidak dari 1/3 harta Pemberi Hibah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan karena itu tidak dapat diterima;
- Karena gugatan dinyatakan obscuur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama ...harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan Pengadilan Agama ...diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut.

[Putusan Pengadilan Agama Nomor 20/Pdt.G/2002/PA.Tbh, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/AG/2003]

6. PERKARA DALAM PROSES KASASI DICABUT

Suatu perkara dapat dicabut pada pengadilan tingkat pertama (Rv. Pasal 271, tidak ditemukan di dalam HIR/R.Bg.) tingkat banding dan tingkat kasasi. Bila perkara dicabut, maka bentuk produk keputusannya adalah *Penetapan bukan Putusan*.

KASUS :

Seorang Pemohon bernama (A) mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama dan permohonannya dikabulkan Pengadilan Agama. Selanjutnya Termohon (B) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, oleh PTA putusan Pengadilan Agama dikuatkan. Setelah itu (B) mengajukan kasasi berjalan sebelum diputus kasasinya, (B) mencabut permohonan kasasinya. Menanggapi permohonan pencabutan kasasi tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Penetapan bukan Putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut kembali permohonan kasasinya yang diajukan terhadap putusan pengadilan Tinggi Agama ... tanggal Nomor 09/Pdt.G/1995/PTA.Smd dalam perkara tersebut di atas;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret permohonan kasasi tersebut dari Buku Register Perkara Kasasi Perdata Agama dan segera mengirimkan kembali berkas perkara ini kepada Pengadilan Agama

Catatan :

Bila pencabutan pada itu terjadi pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka amarnya :

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Penggugat untuk mencabut permohonannya/gugatannya (dst.);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencoret permohonan/ gugatan tersebut dari Buku Induk Regester Perkara Permohonan/ Gugatan;

[Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 09/Pdt.G/1995/PA.Smd, Penetapan Mahkamah Agung Nomor 405 K/AG/1995]

7. TANGGUNG JAWAB HUTANG PEWARIS

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3574 K/Pdt/2000

- Tanggun jawab ahli waris terhadap hutang pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (KHI Pasal 175 ayat (2);
- Harta benda yang merupakan milik isteri atau suami yang berasal dari harta bawaan, bukan milik almarhum tidak dapat dilakukan penyitaan.

8. SENGKETA HARTA PENINGGALAN DI ANTARA AHLI WARIS

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/Ag/1998

Sengketa tentang harta peninggalan/ warisan di antara para ahli waris bukan merupakan sengketa milik dan karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Agama. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Februari 1999.

9. PIHAK TERGUGAT BUKAN AHLI WARIS

Putusan Mahkamah Agung Nomor 07/ K/AG/1996

Bila pihak Tergugat bukan ahli waris, maka pokok perkaranya adalah sengketa milik.

10. IWADH ISTERI KEPADA SUAMI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/AG/1996

Karena Penggugat telah menerima uang dan tanah sebagai bekal hidup dalam perkawinan, karena perkawinan tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan disebabkan oleh perilaku Penggugat, maka dinyatakan adil apabila penggugat menyerahkan kembali harta tersebut kepada Tergugat sebagai iwadh bagi talak yang akan dijatuhkan hakim.

11. KETERANGAN KELUARGA

Putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/AG/1997

Keterangan keluarga yang tidak disumpah, dapat digunakan sebagai *petunjuk* bahwa antara suami isteri telah terjadi percekocokan yang sulit untuk didamaikan.

12. GUGATAN WARIS

Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/AG/1996

Dalam gugatan waris, semua ahli waris menjadi pihak dalam perkara itu.

13. HARTA BERSAMA

Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/AG/1998

Permohonan talak yang bersifat kumulatif dengan harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, harus melibatkan semua isterinya sebagai pihak-pihak.

BIO DATA

Nama : Drs. H.M.Tarsi Hawi, S.H.
Tempat /Tanggal Lahir : Amuntai, Kal-Sel/ 14 Agustus
1947
Alamat Rumah : Komplek Perumahan Griya
Gemilang Sakti, Blok A No. 2/3,
Ciracas, Serang, Tlp. 0254.
206215 / HP.085213376316
Alamat Kantor : Jalan TB Suwandi No. 12
Serang
Tlp. 0254.216827
Pendidikan : IAIN Yogya/ FH Untri
Riwayat Pekerjaan : Hakim PA Balikpapan;
Ketua PA Tanah Grogot,
Ketua PA Tenggaraong,
Ketua PA Samarinda,
Hakim PTA Kal-Timur,
Wakil Ketua PTA Kal-Timur,
Wakil Ketua PTA Banten